

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3065/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี
นาย สุรเดช แยมมาลี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ผู้เสียหายถูกคนร้ายชิงทรัพย์ ผู้เสียหายเบิกความในคดีนี้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่
ตีศีรษะและใช้มีดจี้ปลดทรัพย์ของผู้เสียหาย ระหว่างพิจารณาคดีนี้ในศาลอุทธรณ์ เจ้า
พนักงานตำรวจจับกุม ส. กล่าวหาว่าเป็นคนร้ายชิงทรัพย์ผู้เสียหายในวันเวลา
เดียวกันกับคดีนี้ ต่อมาโจทก์ยื่นฟ้อง ส. เป็นจำเลยในข้อหาเดียวกันกับคดีนี้ ส.
ให้การรับสารภาพ ผู้เสียหายเบิกความในคดีดังกล่าวว่า ส. เป็นคนร้ายกระทำการเช่น
เดียวกับที่เบิกความว่าจำเลยคดีนี้กระทำในขณะเดียวกัน เมื่อศาลคดีดังกล่าวฟังว่า
ส. เป็นคนร้ายและพิพากษาลงโทษคดีถึงที่สุดแล้ว ที่ผู้เสียหายเบิกความว่าจำเลยเป็น
คนร้ายคดีนี้จึงฟังไม่ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
339, 340 ตร., 83 กับริบของกลาง และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่เจ้าทรัพย์
จำเลยไม่ได้ให้การแต่นำสืบปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339, 340 ตี จำคุก 24 ปี ให้จำเลยคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาแก่เจ้าทรัพย์ ไม้ของกลางยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าได้ใช้ในการกระทำผิดจึงไม่ริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสาม จำคุก 16 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ปัญหาจะต้องวินิจฉัยมีว่าจำเลยเป็นคนร้ายในคดีเรื่องนี้หรือไม่ โจทก์มีนายสมพล ตักดีทวิกุลกิจผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานเบิกความว่าขณะเกิดเหตุจำเลยเป็นคนร้ายที่ถือมีดยาวศอกเศษเข้าไปหาผู้เสียหายขณะที่ผู้เสียหายถูกคนร้ายตีศีรษะล้มลงนอนหงายอยู่ที่บริเวณท้ายรถผู้เสียหาย จำเลยเอามีดจอบบริเวณหน้าอกผู้เสียหายแล้วปลดนาฬิกาข้อมือ ถอดสร้อยคอและรูดแหวนที่นิ้วผู้เสียหาย แต่ถอดแหวนไม่ออก ผู้เสียหายกลัวจะถูกตัดนิ้วจึงถอดแหวนให้จำเลยจำเลยคืนเอากุญแจและเงินสด 100 บาทเศษจากกระเป๋าผู้เสียหายจากนั้นแล้วจำเลยเข้าไปเอากระเป๋าเงินในรถไปอีก รวมเป็นเงินที่จำเลยเอาไป 1,600 บาท จำเลยไปถอดกุญแจรถแล้วหลบหนีไปผู้เสียหายนอนมีนงอยู่ประมาณ 5 นาที ก็ลุกขึ้นไปบอกเหตุแก่นายสมบุญในวิทยาลัยปิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้พยานโจทก์มีผู้เสียหายเพียงปากเดียวที่ยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้าย แต่ผู้เสียหายก็ถูกคนร้ายตีศีรษะถึง 3 ที่ก่อนจะเห็นหน้าคนร้าย นายแพทย์ผู้ตรวจร่างกายผู้เสียหายสันนิษฐานว่าฐานกะโหลกศีรษะร้าว แสดงว่าผู้เสียหายถูกตีอย่างรุนแรง แม้คนร้ายหลบหนีไปแล้วผู้เสียหายยังมีอาการมีนงอยู่ ต้องนอนพักถึง 5 นาทีจึงลุกขึ้นมาได้ จึงไม่น่าเชื่อว่าผู้เสียหายจะเห็นหน้าคนร้ายได้ชัดเจนและจำได้ว่าเป็นจำเลย นอกจากนี้นายดาบตำรวจอุดม วิน

โกเมนทร์ พยานโจทก์ซึ่งไปสอบถามผู้เสียหายในวันรุ่งขึ้นก็ให้การในชั้นสอบสวนว่า ผู้เสียหายว่าคนร้ายรูปร่างคล้ายจำเลยซึ่งผู้เสียหายพบที่ร้านอาหาร เมื่อนำตัวจำเลย ไปให้ดูผู้เสียหายบอกว่ารูปร่างเหมือนคนร้ายที่ดีและใช้มีดจี้ผู้เสียหายเชื่อว่าเป็น คนร้ายจึงชี้ให้จับกุม แสดงว่าผู้เสียหายอาจเห็นเพียงรูปร่างของคนร้ายว่าคล้ายจำเลย เท่านั้น ทั้งยังปรากฏว่าระหว่างพิจารณาคดีนี้ในศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2528 เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายสุนันท์หรือบุญเฉยกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายชิง ทรัพย์นายสมพล ศักดิ์ทวีกุลกิจผู้เสียหายในวันเวลาเดียวกันกับคดีนี้ ต่อมาโจทก์ยื่น ฟ้องนายสุนันท์หรือบุญเฉย เป็นจำเลยในข้อหาเดียวกันกับคดีนี้ตามคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 764/2529 ของศาลชั้นต้น นายสุนันท์ให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้น สืบพยานโจทก์แล้วมีคำพิพากษาลงวันที่ 27 มีนาคม 2529 ลงโทษนายสุนันท์คดี ถึงที่สุดแล้ว ในคดีอาญาดังกล่าวโจทก์นำนายสมพล ศักดิ์ทวีกุลกิจผู้เสียหายในคดีนี้ และคดีดังกล่าวเบิกความเป็นพยานว่า นายสุนันท์เป็นคนร้ายถือมีดยาวประมาณ 1 ศอกเข้ามาจี้ขู่เอาทรัพย์แล้วนายสุนันท์ปลดนาฬิกาข้อมือ สร้อยคอทองคำ และแหวน ของผู้เสียหายไป จากนั้นนายสุนันท์คั้นผู้เสียหายเอาเงินประมาณ 100 บาทแล้วคั้น เอากระเป๋ใส่เงินไปอีกรวมเงินที่เอาไปประมาณ 1,600 บาท นายสุนันท์ดับ เครื่องยนต์เอากุญแจรถแล้วหลบหนีไป ผู้เสียหายเบิกความในคดีดังกล่าวว่านาย สุนันท์เป็นคนร้ายกระทำการเช่นเดียวกับที่เบิกความว่าจำเลยคดีนี้กระทำในขณะ เดียวกันเมื่อศาลคดีดังกล่าวฟังว่านายสุนันท์เป็นคนร้ายและพิพากษาลงโทษคดีถึงที่ สุดแล้ว ที่ผู้เสียหายเบิกความว่าจำเลยเป็นคนร้ายคดีนี้จึงรับฟังไม่ได้ ศาลล่างทั้งสอง พิพากษาลงโทษจำเลย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์'.

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวยการ อินทุภุติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ